



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 63 DEL
04/12/2025**

**OGGETTO: GIUDIZIO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. DI SALERNO
PROMOSSO DAI SIGG.RI F.B. E P.T. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA E
CONCLUSO CON LA SENTENZA N. 935/2020. PROVVEDIMENTI.**

Registro Generale
**N. 700 DEL
04/12/2025**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattro**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto il giudizio amministrativo recante R.G. n. 00725/2014 svolto innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, promosso dai Sigg.ri F.B. e P.T., rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. S.M. del Foro di Avellino, contro il Comune di Avella, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Zullo, del Foro di Avellino e concluso con esito positivo per l'Ente comunale con pubblicazione della sentenza n. 935/2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2014 di conferimento di incarico legale al predetto Professionista;

Viste le richieste di pagamento delle spettanze professionali formulate dall'Avv. Antonio Zullo nel corso del tempo e, da ultima, quella pervenuta a mezzo pec in data 16.01.2025 ed acquisita al protocollo n. 644;

Viste le comunicazioni pec del 22.01.2025, del 29.01.2025 e, da ultima, del 8.04.2025 intercorse con il predetto Studio Legale Avv. Antonio Zullo, con cui si addiveniva ad una riduzione dell'importo delle spettanze professionali da liquidare;

Vista la fatturazione elettronica emessa recante progressivo di invio n. FPA 2/25 pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) al protocollo n. 13455 del 04.12.2025;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre la liquidazione in favore dello Studio Legale Avv. Antonio Zullo, P.IVA n. IT02502920644, del Foro di Avellino, sito alla Via IV Novembre n. 51, cap. 83032, in Bonito (AV), per l'espletamento dell'incarico legale in ordine al giudizio espletato innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, promosso dai Sigg.ri F.B. e P.T., concluso con esito positivo per l'Ente comunale con pubblicazione della sentenza n. 935/2020;
 2. Per l'effetto, disporre il pagamento in favore dello Studio Legale Avv. Antonio Zullo, P.IVA n. IT02502920644, del pagamento della somma complessiva di €. 1.220,00, oltre I.V.A. come per legge, in virtù di giusta fatturazione elettronica recante n. FPA 2/25 pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) ed acquisita al protocollo n. 13455 del 04.12.2025;
 3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è imputata al capitolo n. 124.00, impegno n. 1400282/15, corrente esercizio finanziario, gestione r.r.;
 4. Di dare atto che la procedura di liquidazione sarà gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia
 - 5.
 6. tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010);
 7. Di dare atto altresì dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
 8. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 04/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 04/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: INCARICO LEGALE RICORSO AL TAR CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER SERVIZI LEGALI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.0 06	1.2	124		2015	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1400282	€ 1.300,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: STUDIO LEGALE AVV. ZULLO ANTONIO e PARTNERS - Progressivo Fornitore: 3073 Codice Fiscale: 02502920644 P.Iva: 02502920644
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1244	1.220,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

STUDIO LEGALE AVV. ZULLO ANTONIO e PARTNERS

Avella (AV), 04/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 04/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 04/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1212, e vi rimarrà fino al 19/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 700 del 04/12/2025;

Oggetto: GIUDIZIO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. DI SALERNO PROMOSSO DAI SIGG.RI F.B. E P.T. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA E CONCLUSO CON LA SENTENZA N. 935/2020. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 04/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento